

1001746-72.2022.8.26.0596

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... total ou parcial, defeitos, roubo ou furto da etiqueta eletrônica.

Pois bem.

In casu, os documentos de fls. 28/32 demonstram o extrato de uso detalhado com os valores descontados do autor.

É verossímil e incontestado a contratação dos serviços pela parte autora, porém, a controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviço e à cobrança indevida, bem como à responsabilidade pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Habib Jabali nº 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001746-72.2022.8.26.0596 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001746-72.2022.8.26.0596

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Edson José Corato

Requerido:

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que a solução da lide dispensa a produção de quaisquer outras provas.

Cumprido salientar que a relação existente entre as partes é de consumo, motivo pelo qual de rigor a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 STJ.

Não havendo preliminares a serem sanadas, passo à análise do mérito, e nele, a pretensão é parcialmente procedente.

EDSON JOSÉ CORATO ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. alegando, em síntese, que contratou os serviços da ré na modalidade de pagamento por débito automático para uma viagem realizada com veículo alugado. Em 02/01/2022, restituiu o veículo locado bem como

retirou a TAG de cobrança automática. Verificou que há em sua fatura a cobrança do valor de R\$ 185,62 referente aos dias 07 à 10/02 sobre o veículo locado, na condução de terceira pessoa. Relatou que, entrou em contato com a ré para receber a restituição do valor cobrado irregularmente, sendo que esta se nega. Por este motivo, requer a condenação da ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, no valor total de R\$ 371,24 (trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), além de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ré apresentou contestação, na qual aduz que o autor é cliente desde 2015, possuindo cadastro ativo para um veículo de placa FNK8G44. Alegou ausência de ilegalidade da cobrança e inexistência de danos materiais ou morais indenizáveis. Explicou que o serviço de cobrança é realizado através de um dispositivo fixado pelo contratante na parte frontal do veículo e que em casos de falha a leitura é realizada através da placa do veículo cadastrado, portanto a retirada da TAG não cancela a prestação do serviço, e que, ainda, o contrato firmado obriga o contratante a comunicar a contratada imediatamente a ocorrência de danos, perda, inutilização total ou parcial, defeitos, roubo ou furto da etiqueta eletrônica. Pois bem.

In casu, os documentos de fls. 28/32 demonstram o extrato de uso detalhado com os valores descontados do autor.

É verossímil e incontestado a contratação dos serviços pela parte autora, porém, a controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviço e à cobrança indevida, bem como à responsabilidade pela restituição do valor debitado em conta.

À luz da inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista, cabia à requerida trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a pretensão materializada na peça inicial.

A ré, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de anexar aos autos provas que, atendidas as possibilidades, demonstrassem de outra forma a ciência do autor acerca das informações necessárias para a utilização do serviço prestado, bem como, comprovassem a ausência de falha na prestação do serviço e consequente legalidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

Por sua vez, os arts. 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor impõem ao fornecedor o dever jurídico de informação clara, precisa e prévia ao consumidor, o que inclui dever de fornecer fácil acesso à informação ao consumidor.

De forma mais específica, prevê o art. 46 do CDC que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

Logo, tendo o autor a informação de que o uso do serviço somente se daria com a entrega e fixação no vidro frontal da etiqueta, retirou do veículo locado a "TAG", na intenção de cessar as cobranças e, incerto de se ainda faria uso do serviço, não procedeu ao cancelamento imediato.

Diante da cobrança pela utilização dos serviços através da placa do veículo que estava sem a etiqueta eletrônica, caracteriza-se falha na prestação dos serviços. Em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexistia, ou, há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu.

Assim, assiste razão ao autor quanto à devolução dos valores descontados de sua conta pela empresa ré, os quais, oportuno observar, devem ser devolvidos em dobro, tal qual requer a parte autora, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Destaco, ademais, que, conforme entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça, não se exige a demonstração de má-fé, ou seja, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido para que haja a restituição em dobro com fundamento no

artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é a tese fixada pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676608: "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (STJ, Corte Especial, EAREsp nº 676608/RS, Ministro Relator Og Fernandes, j. 21/10/2020, p. 30/03/2021 destaque inserido)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro a ocorrência pois dependem de prova de lesão à personalidade ou desassossego psicológico duradouro e as cobranças efetuadas pela requerida não configuram atos capazes de atingir a esfera de personalidade da requerente. Ressalta-se que o nome do autor não foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e que o banco também sofre prejuízo em razão da ação de terceiro.

Portanto, impossível o acolhimento do pedido da requerente de reparação de danos morais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a ré ao pagamento da indenização material no valor de R\$ 371,24 (trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), acrescido de juros de mora à taxa de 1% ao mês, a contar da data do desembolso, e correção monetária, segundo os índices da tabelado TJSP, Sem custas ou honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.

Serrana, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA